



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Desenvolvimento:





Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 020/2025 PARA A CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS COM TECNOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DAS FRAÇÕES SECA (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE), ÚMIDA (BIODIGESTÃO) E OUTRAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS.





Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº020/2025

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): **SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 213.408.000,00 – (Item 4 do TR)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO UNITÁRIO DA TONELADA EM CADA LOTE - (Caderno III – Anexo IV)**

MODO DE DISPUTA: **ABERTO – (Item 4.3 do TR)**

HAVERÁ TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: **NÃO**



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço, nos termos dos artigos 28, II e 63, I da Lei nº 14.133/2021, que será processada sob o modo de disputa aberto, nos termos do artigo 56, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e será regida pela Lei Federal nº 11.079/04, pela Lei Federal nº 8.987/95 e pelas demais normas correlatas, cujo objeto será a OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO- PRIVADA (PPP), na modalidade concessão administrativa, para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS COM TECNOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DAS FRAÇÕES SECA (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE), ÚMIDA (BIODIGESTÃO) E OUTRAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS, incluindo, mas não se limitando a: o recebimento dos resíduos sólidos domésticos em área de transbordo para segregação e trituração (tratamento) do saco de lixo para separação da fração úmida (orgânicos) e encaminhamento para o processo de biodigestão para geração de biogás e reforma para obtenção do biometano e outros possíveis produtos, na sequência a fração seca resultante do processo de segregação poderá ser utilizada no processo de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE para gerar energia elétrica ou ser disponibilizada para carregamento, transporte e destinação para o Aterro Sanitário licenciado por parte da empresa de coleta contratada pela Prefeitura de Marília, ou receber outra solução alternativa, em conformidade com a legislação aplicável e com a solução tecnológica proposta pelo proponente condizente com o objetivo da valorização de resíduos.

As cláusulas e condições dispostas neste EDITAL e em seus anexos foram objeto de consulta pública ocorrida entre 23 de outubro de 2025 a 02 de março de 2026 e audiência pública ocorrida em 29 de janeiro de 2026, conforme avisos publicados no Diário Oficial e no sítio eletrônico <https://www.marilia.sp.gov.br> - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA e detalhados no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II - CADERNO III - MODELAGEM JURÍDICA e CADERNO I MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL.

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- a) ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
- b) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
- c) CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.67.83.00 – Contrato de PPP exceto Subv Econômicas – RECURSOS PRÓPRIOS
- d) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0204.1.205

DA SESSÃO PÚBLICA: Na data, horário e local abaixo indicados, será realizada a abertura da Sessão Pública.

Data da sessão: XX/XX/XXXX
Horário: 00:00 horas (horário de Brasília-DF).
Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>
UASG: 986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Somente no Portal de Compras do Governo Federal (comprasnet), o presente processo licitatório figurará com o número XXXXX/XXXX

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, sediada na Rua Bahia, nº40 - Centro, Marília - SP, por meio da Secretaria De Meio Ambiente E Serviços Públicos, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA - CONCESSÃO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA., na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 14.464 de 27 de setembro de 2024 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O presente processo será conduzido pelo Sr.(a) Ademir Aparecido Flausino na função de Agente de Contratação, conforme designação da Portaria nº 4 9 2 5 7 /2026.

Esta licitação atende ao Memorando – sistema 1DOC: 45.213/2025, Processo Adm.

X-x-x-x-x-x

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

1. DAS DEFINIÇÕES

Os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, no singular ou no plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

ÁREA: imóvel, incluindo o seu solo, subsolo e seu espaço aéreo, onde serão implantadas as unidades de tratamento e os demais sistemas relacionados, descritos no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

ÁREA DA CONCESSÃO: é o limite territorial do município de Marília, que será atendido pelo CONSÓRCIO por meio da prestação dos SERVIÇOS.

ATERRO SANITÁRIO: Constitui-se em empreendimento devidamente licenciado localizado no Município de Marília (SP) e região.

BENS REVERSÍVEIS: são a parcela dos bens vinculados à concessão que, ao término do CONTRATO, serão transferidos ao patrimônio do PODER CONCEDENTE, conforme ANEXO III.1 do CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

COMISSÃO: é a Comissão de Licitações, doravante denominada **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO**, indicada através da Portaria nº. 4 9 1 0 1, designada para promoção e execução da LICITAÇÃO, incluindo a análise e julgamento da PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: é a concessão de prestação dos SERVIÇOS que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA outorgará nos termos da Lei Federal nº 11.079/04 e suas alterações.

CONTRATO: é o instrumento jurídico cuja minuta é a constante do ANEXO III do CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA e parte integrante deste, que rege a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Os critérios de desempate entre propostas estão detalhados no Caderno III Modelagem Jurídica - Anexo IV – Proposta Preço, DRE, Planilha Sintética e Critérios Julgamento.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Os critérios de julgamento estão detalhados no Caderno III Modelagem Jurídica - Anexo IV, sendo exclusivamente o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO DA TONELADA EM CADA LOTE.

CRONOGRAMA: é o documento que contém o cronograma físico a ser cumprido pela CONSÓRCIO, em relação à prestação dos SERVIÇOS e a outras atividades definidas no CONTRATO conforme constante no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Data-base estabelecida como a data de realização da abertura da Sessão Pública.

DATA DE ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS: Marca o início do CONTRATO e das obrigações entre as partes. Corresponde ao dia útil seguinte à data de assinatura do CONTRATO e emissão da ORDEM DE SERVIÇO, o que ocorrer por último.

DRE: Demonstrativo(s) de Resultado(s) do Exercício – DRE, contido no Caderno II – Modelagem Econômico-Financeira com o preço instruído pela Administração para instrução do preço que será ofertado pelas LICITANTES para implantação, operação e manutenção das rotas tecnológicas de (01) gaseificação/pirólise e biodigestão, ou (02) gaseificação/pirólise, ou (03) biodigestão e/ou (04) soluções alternativas.

DIRETRIZES AMBIENTAIS/LICENÇAS AMBIENTAIS: São as licenças ambientais expedidas e necessárias (Prévia, Instalação e Operação) e/ou as diretrizes ambientais aplicáveis a obtenção das referidas licenças, que deverão anteceder as OBRAS e SERVIÇOS e serão regidas pela legislação ambiental vigente, conforme ANEXO II.7 - DIRETRIZES AMBIENTAIS – CADERNO III - MODELAGEM JURÍDICA.

DOCUMENTAÇÃO: é a documentação a ser entregue, nos termos deste EDITAL, pelas LICITANTES, abrangendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: são os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira das LICITANTES, de acordo com este EDITAL.

EDITAL: é o presente instrumento convocatório e regulador dos termos e condições da LICITAÇÃO, para a execução dos SERVIÇOS.

FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto do contrato será executada pelo PODE CONCEDENTE

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia anual avos sobre o valor anual contratual a ser mantida pela CONSÓRCIO de forma a garantir o fiel cumprimento do CONTRATO, nos termos deste EDITAL e do CONTRATO, e inclusive do pagamento das sanções pecuniárias a ela aplicadas.

GARANTIA DE PAGAMENTO: é garantia oferecida pela Prefeitura Municipal de Marília, por meio do CONTRATO, do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, das multas e das indenizações que vierem a ser devidas nos termos deste CONTRATO.

LICENÇAS: são as autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a serem emitidos pelos órgãos competentes, necessárias para o início da implantação dos sistemas de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE e/ou pirólise e /ou biodigestão e/ou soluções alternativas desde que se atenda a Política Nacional de Resíduos Sólidos com exceção da rota de



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

incineração para posterior operação.

LICITAÇÃO: é o presente procedimento administrativo – Concorrência Pública nº 020/2025, objeto do EDITAL e seus ANEXOS, por meio do qual será selecionada a proposta mais

vantajosa para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, com vistas à celebração do CONTRATO.

LICITANTE: é a empresa ou consórcio de empresas que, potencialmente ou efetivamente, vier a participar da LICITAÇÃO.

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa ou consórcio de empresas que vencer a LICITAÇÃO e que constituirá a CONSÓRCIO, para a celebração do CONTRATO com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.

MODELO OPERACIONAL: é o documento referencial elaborado e apresentado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, por meio do CADERNO I MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL, composto do conjunto de elementos técnicos e referenciais, com nível de precisão adequado, para caracterizar os SERVIÇOS e a forma como estes serão executados.

MODO DE DISPUTA: A presente licitação será realizada sob o Modo de Disputa Aberto, conforme descrito no Anexo IV.

OBJETO: Redução do volume de enterramento de resíduos com a consequente valoração dos resíduos segregados e triturados e disposição dos rejeitos em aterro sanitário, este último através do atual contrato de prestação de serviços de coleta e disposição pactuado com a Administração, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

ÓRGÃO FISCALIZADOR: O Poder Concedente atuará como órgão fiscalizador.

PARTES: São a Prefeitura Municipal de MARÍLIA e a Concessionária.

PLANILHA SINTÉTICA – Planilha para análise consolidada de preço para tratamento de tonelada de resíduos, redução de volume de enterramento proposto, volume de rejeitos, valor bens reversíveis e prazo de implantação da(s) rota(s) tecnológica(s) proposta(s) após a obtenção das licenças ambientais prévia e de instalação emitida pelo órgão de controle ambiental estadual.

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PMGIRS: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília revisado e aprovado pela Lei 9.278, de 26 de Junho de 2025.

PREÇO TONELADA: é a remuneração mensal a que o CONSÓRCIO fará jus em decorrência da execução dos SERVIÇOS, que deverá ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, a ser calculada conforme especificado no CADERNO II – MODELAGEM



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

ECONÔMICO-FINANCEIRA e que constará da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/PODER CONCEDENTE: É a Prefeitura do Município de Marília, que concederá o objeto do edital mediante Parceria Público Privada – PPP.

PROJETO EXECUTIVO: é o conjunto de elementos necessários e suficientes para a execução completa de todos os SERVIÇOS que fazem parte do objeto do CONTRATO, a ser elaborado e executado pela CONSÓRCIO, e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, nos termos do CONTRATO.

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta das LICITANTES, contendo a oferta do preço tonelada e valor bens reversíveis, a ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA ao CONSÓRCIO, por força do CONTRATO, que deverá ser elaborada e apresentado em conjunto com o Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE e Planilha Sintética contidos no ANEXO IV - CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

SERVIÇOS: são os serviços de Tratamento e valorização dos resíduos com tecnologias para recuperação energética com objetivo de gerar energia elétrica ou biogás e demais produtos.

URE: Unidade de Recuperação Energética a partir das rotas tecnologias de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE (fração seca) e biodigestão (fração úmida).

CONSÓRCIO: Pessoa jurídica de direito privado a ser constituída pela LICITANTE VENCEDORA, nos prazos e nas condições definidas neste EDITAL, que será a parceira privada da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA e a responsável pela execução dos SERVIÇOS.

USUÁRIOS FINAIS: são os moradores do Município de Marília e entorno, que serão direta e efetivamente beneficiados pelos SERVIÇOS.

VALOR DO ATUAL CONTRATO: É o valor da atual despesa com o contrato de resíduos soma o importe de R\$ 7.113.600,00 (SETE MILHÕES, CENTO E TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS) por ano, R\$ 213.408.000,00 (DUZENTOS E TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITO MIL REAIS) no período de 30 (trinta) anos.

VALOR DOS INVESTIMENTOS: As estimativas de dispêndio a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA para a implantação e operação dos sistemas de gaseificação/pirólise, biodigestão, bem como outras soluções alternativas poderão ser apresentadas mediante o preenchimento do Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE, contido no Caderno II – Modelagem Econômico-Financeira observados os valores máximos instruídos pela Administração.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

VALOR DE BENS REVERSÍVEIS: Referido valor remunera os investimentos em bens reversíveis ao longo do tempo, evitando uma grande indenização no final, está vinculado ao equilíbrio econômico-financeiro e à amortização dos ativos para se operar a reversibilidade ao termo contratual, conforme artigos 6º e 7º da Lei 11.079/2004 de Parcerias Público Privadas e artigos 6º e 9º da Lei 8.987/1995 de Concessões.

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A LICITAÇÃO e seu objeto serão regidos pela legislação vigente, em especial:

2.1. DAS NORMAS FEDERAIS

1. Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI e artigo 175;
2. Lei 8.987/1995 – Concessões e Permissões);
3. Lei 11.445/2007 – Saneamento Básico;
4. Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;
5. Lei 14.026/2020 – Marco legal do saneamento;
6. Lei 14.133/2021 – Lei de licitações e contratos administrativos;
7. Lei 11.079/2004 – Parcerias Público Privadas.

2.2. DAS NORMAS ESTADUAIS

1. Lei 12.300/2006 – Política Estadual de Resíduos Sólidos;
2. Decreto 54.645/2009 – Regulamentação da Lei 12.300/2006;
3. Resolução SMA 79/2009 – Licenciamento ambiental de unidades de recuperação energética;

2.3. DA NORMA MUNICIPAL

1. Lei 9.278/2025 – Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos de Marília.
2. Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis.

A modificação, revogação, ou reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade de qualquer ato normativo citado não altera ou afeta a presente LICITAÇÃO, no todo ou em parte, sendo que as normas regulamentares acima são referenciais e as legais vinculantes.

3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Constitui objeto da presente LICITAÇÃO a seleção de empresa ou consórcio de empresas para a outorga, por meio da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dos serviços abaixo elencados, nos termos fixados na legislação federal, neste EDITAL e seus ANEXOS, compreendendo: OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade concessão

10



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

administrativa, para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS COM TECNOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DAS FRAÇÕES SECA (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE), ÚMIDA (BIODIGESTÃO) E OUTRAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS, compreendendo: o recebimento dos resíduos sólidos domésticos em área de transbordo para segregação e trituração (tratamento) do saco de lixo para separação da fração úmida (orgânicos) e encaminhamento para o processo de biodigestão para geração de biogás e reforma para obtenção do biometano e outros possíveis produtos, na sequência a fração seca resultante do processo de segregação poderá ser utilizada no processo de tratamento térmico GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE para gerar energia elétrica ou ser disponibilizada para carregamento, transporte e destinação para o Aterro Sanitário licenciado por parte da empresa de coleta contratada pela Prefeitura de Marília.

1. A realização de todos os SERVIÇOS deverá respeitar com rigor todas as disposições, prazos e especificações técnicas constantes neste EDITAL e nos seus Anexos, bem como as disposições do CONTRATO e seus Anexos.
2. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA pressupõe a adequada prestação dos SERVIÇOS, assim considerados aqueles que satisfizerem às condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, equidade e continuidade, nos termos do CONTRATO e seus Anexos, e sempre de acordo com as diretrizes e disposições da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10).
3. O CONSÓRCIO fará jus à obtenção de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, ressalvados os casos previstos no CONTRATO e desde que autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.
4. São de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o custeio das indenizações e demais encargos relacionados às desapropriações das ÁREAS e à instituição de servidões administrativas, ressalvado o quanto previsto em CONTRATO ou em acordo entre as PARTES.

4. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO

O valor estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA para efeito desta contratação é de no máximo R\$ 7.113.600,00 (SETE MILHÕES, CENTO E TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS) por ano, R\$ 213.408.000,00 (DUZENTOS E TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS E



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

OITO MIL REAIS) no período de 30 (trinta) anos, conforme Caderno III – Anexo II – Termo de Referência.

4.1. O valor de bens reversíveis é justamente o pagamento ao longo do contrato de concessão administrativa, o qual ao final do prazo 30 anos, os bens e equipamentos necessários à continuidade da prestação devem reverter ao Município sem custo adicional. Referido valor remunera os investimentos em bens reversíveis ao longo do tempo, evitando uma grande indenização no final, está vinculado ao equilíbrio econômico-financeiro e à amortização dos ativos para se operar a reversibilidade ao termo contratual, conforme artigos 6º e 7º da Lei 11.079/2004 de Parcerias Público Privadas e artigos 6º e 9º da Lei 8.987/1995 de Concessões.

4.2. Nos termos do artigo 5º, inciso IX, da Lei nº 11.079/2004, combinado com o artigo 35 da Lei nº 8.987/1995 e artigo 103 da Lei nº 14.133/2021, ao término do prazo contratual de 30 (trinta) anos, todos os bens e equipamentos vinculados à prestação dos serviços objeto desta PPP reverterão ao Município, em perfeitas condições de uso e operação, sem qualquer ônus adicional.

4.3. O presente contrato de Parceria Público-Privada terá vigência de 30 (trinta) anos, contados a partir da Ordem de Início da Operação, incluídos os períodos de implantação, operação e manutenção.

4.4. Observado o disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.079/2004, poderá o prazo de vigência ser prorrogado uma única vez ou sucessivamente, até o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos, incluídas as prorrogações, desde que:

- I.– haja prévia justificativa de interesse público;
- II. - seja necessária para garantir a adequada continuidade da prestação do serviço público;
- III. - se demonstre vantajosidade para a Administração Pública, em comparação a nova licitação;
- IV.– seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 9º da Lei nº 8.987/1995 e do artigo 10 da Lei nº 11.079/2004.

4.5. A prorrogação dependerá de autorização expressa do Poder Concedente, mediante decisão fundamentada, e deverá ser formalizada por meio de termo aditivo, respeitado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos, conforme previsto em lei.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

4.6. Findo o prazo contratual, sem que haja nova prorrogação, o contrato será considerado extinto, operando-se a reversão ao Município de todos os bens e equipamentos vinculados à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sem ônus adicional, nos termos do artigo 35 da Lei nº 8.987/1995 e do artigo 5º, inciso IX, da Lei nº 11.079/2004.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- a) ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
- b) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
- c) CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.67.83.00 – Contrato de PPP exceto Subv Econômicas – RECURSOS PRÓPRIOS
- d) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0204.1.205

1. Os recursos para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA ou por quem ela constituir posteriormente para esta finalidade, durante a vigência do CONTRATO, advirão de dotações orçamentárias específicas, a serem incluídas nos orçamentos municipais dos exercícios seguintes, recursos vinculados, e de outras receitas da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA ou de seus órgãos, empresas e autarquias.

2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA poderá efetuar parte do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO a título de aporte de recursos, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO II - DO EDITAL

6. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1. O presente EDITAL estabelece os procedimentos administrativos da LICITAÇÃO, bem como estipula as condições e o regime jurídico da contratação objeto deste instrumento, definindo as normas que vigorarão durante todo o trâmite da LICITAÇÃO e vigência do CONTRATO.

7. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

1. Até o 5º (quinto) dia anterior ao designado para a data da sessão de abertura do certame, as LICITANTES poderão requerer esclarecimentos ao EDITAL e seus Anexos, ao Agente de Contratação, mediante protocolo no **sítio eletrônico oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**: <https://www.marilia.sp.gov.br/central-de-servicos---licitacao>

8. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o EDITAL, devendo protocolizar eletronicamente a impugnação endereçada a **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO**, indicada através da Portaria nº. 4 9 1 0 1 no sítio eletrônico: <https://www.marilia.sp.gov.br/central-de-servicos---licitacao>
2. O documento deverá conter a identificação completa do autor da impugnação, assinatura de seu representante legal (se pessoa jurídica) e cópia simples do documento que comprove esta condição, em até 3 (três) dias úteis antes da data estipulada para entrega da DOCUMENTAÇÃO, conforme dispõe o artigo 164, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9. DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL

1. Em qualquer ocasião, até a data de entrega da DOCUMENTAÇÃO, a **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO**, a seu exclusivo critério, em consequência de esclarecimentos, impugnações ao EDITAL ou qualquer outro motivo de interesse público, poderá alterar o EDITAL.
2. Todas as alterações ao EDITAL serão publicadas no Diário Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA e/ou no Diário Oficial do Estado.
3. Caso as alterações ao EDITAL impliquem, inquestionavelmente, modificações na apresentação ou formulação da DOCUMENTAÇÃO, será reaberto prazo para entrega da DOCUMENTAÇÃO, conforme dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021.

CAPÍTULO III - DA LICITAÇÃO

10. DOS CUSTOS DAS LICITANTES

1. Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelas LICITANTES em razão da presente LICITAÇÃO, incluindo os gastos relativos à preparação da DOCUMENTAÇÃO, correrão às suas expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e risco, ficando a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA isenta de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, independentemente do resultado da LICITAÇÃO.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

11. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - DA SITUAÇÃO DAS LICITANTES

1. Poderão participar da LICITAÇÃO empresas, isoladamente ou reunidas em consórcio, que satisfaçam plenamente todas as exigências e condições deste EDITAL e da legislação pertinente.

2. É vedada a participação de empresas:

a) empresas estrangeiras que não atendam às condições de participação previstas na legislação brasileira aplicável, especialmente quanto à apresentação de documentos equivalentes, à indicação de representante legal no Brasil com poderes para receber citação e responder administrativa e judicialmente, e ao compromisso de constituição de pessoa jurídica no País, quando exigido para a execução do contrato;

b) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c) com suspensão do direito de participar em licitações ou impedidas de contratar com a Administração Pública;

d) enquadradas nas disposições do artigo 14º da Lei Federal nº 14.133/2021, com suas alterações posteriores;

e) isoladamente, quando integrante de consórcio participante nesta LICITAÇÃO.

3. Quando se tratar de empresas reunidas em consórcios, , e:

a) A empresa que se consorciar não poderá participar desta LICITAÇÃO por intermédio de outro consórcio e nem isoladamente. A referida restrição se aplica às empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico (coligada, controlada ou controladora);

b) Quando se tratar de Consórcio, deverá ser apresentado o respectivo Instrumento de Compromisso de Constituição do Consórcio, público ou particular, subscrito pelas empresas participantes, constando, obrigatoriamente o que segue:

b.1) Denominação do Consórcio;

b.2) Composição do Consórcio, indicando o percentual de participação de cada empresa consorciada;

b.3) Organização do Consórcio;

b.4) Objetivo do Consórcio;

b.5) Indicação da Empresa Líder que representará o Consórcio perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA;

b.6) Duração mínima do Consórcio, equivalente ao prazo do futuro contrato, se este vier a ser firmado;



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

b.7) Compromissos e obrigações de cada uma das empresas consorciadas, em relação ao objeto desta LICITAÇÃO, em especial e expressamente:

b.7.1) que cada uma delas responderá, individual e solidariamente, por suas obrigações de ordem fiscal e administrativa, durante toda a vigência do contrato a ser firmado com o Consórcio;

b.7.2) de responsabilidade solidária das integrantes pelos atos praticados sob Consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na execução do contrato, bem como por multas e indenizações em decorrência de ato ilícito ou descumprimento do contrato e pelos seus encargos fiscais;

b.7.3) que o Consórcio não terá sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma modificada, sem prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA;

b.7.4) que a Empresa Líder responsável pelo Consórcio se responsabilize pelo Contrato, sob os aspectos técnicos e administrativos, quer para fins desta LICITAÇÃO, quer na execução do contrato, se este vier a ser firmado, sem prejuízo da responsabilidade de cada uma delas.

c) Antes da celebração de eventual contrato, decorrente da presente LICITAÇÃO, será obrigatório promover a constituição e o registro do Instrumento de Constituição do Consórcio ou da SPE, nos termos do compromisso referido no subitem "b", antecedente;

d) A representação oficial do Consórcio, neste procedimento licitatório, caberá à Empresa Líder do mesmo, que indicará formalmente o representante autorizado, na forma determinada no presente EDITAL;

e) A Empresa Líder deve ter poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas - com firma reconhecida dos representantes legais das empresas consorciadas e do representante da Empresa Líder, bem como para representar o consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar atas, contratos e praticar todos os atos necessários à perfeita execução de seu objeto, até o recebimento definitivo pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.

11.1. DA AMPLA PUBLICIDADE E GRATUIDADE AO ACESSO DO EDITAL

1. O edital de licitação e seus anexos estarão disponíveis em sítio eletrônico oficial <https://www.marilia.sp.gov.br/> ; Portal de Compras do Governo Federal - <https://www.gov.br/compras/pt-br> e PNCP sendo vedada a exigência de pagamento para sua obtenção.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

11.2. DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

1. A participação da LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos e exigências do EDITAL e seus Anexos, sendo vedadas alegações posteriores de desconhecimento ou discordância de suas condições, bem como das normas regulamentares pertinentes.

11.3. DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

1. As LICITANTES deverão examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, quadros, estudos e projetos disponíveis, bem como as leis federais e municipais e outras referências mencionadas no EDITAL e nos seus Anexos.
2. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para apresentação da DOCUMENTAÇÃO serão consideradas de responsabilidade exclusiva das LICITANTES.
3. A DOCUMENTAÇÃO que não atender aos requisitos estipulados no EDITAL implicará a inabilitação ou desclassificação das LICITANTES, conforme o caso.

11.4. DA ÁREA E DEMAIS INSTALAÇÕES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS

1. As LICITANTES poderão visitar a ÁREA existente na AREA DE CONCESSÃO, que sejam relacionadas aos SERVIÇOS e estão relacionadas no CADERNO I MODELAGEM TÉCNICO- OPERACIONAL (LOCALIZAÇÃO DA USINA DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DE RESÍDUOS).
2. As LICITANTES, às suas expensas e sob sua responsabilidade, deverão apresentar todas as informações necessárias à preparação da DOCUMENTAÇÃO, vedadas proposições posteriores de modificação do preço, prazo ou outras condições ou, ainda, alegações de prejuízos ou reivindicações sob o pretexto de insuficiência de informações acerca do objeto do presente EDITAL.
3. A visita à ÁREA e às demais instalações existentes na AREA DE CONCESSÃO será agendada, através de contatos realizados conforme indicado neste EDITAL, e poderá ser realizada da data de publicação desta LICITAÇÃO até o último dia útil anterior à DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA.
4. No momento da realização da visita técnica, o representante da LICITANTE deverá apresentar documento que o identifique com foto. Ao término da visita, será entregue à LICITANTE, pelo representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, o respectivo Atestado de Visita Técnica às ÁREAS e demais instalações existentes na ÁREA DE CONCESSÃO, a ser emitido em nome da LICITANTE, que deverá ser anexado nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

5. No caso de LICITANTES reunidas em consórcio, a visita poderá ser realizada por representante de apenas um de seus membros, líder ou não, desde que tal representante apresente o competente Compromisso de Constituição de Consórcio e documento que o credencie a realizar a visita assinado por todos os componentes do CONSÓRCIO ou isoladamente pela empresa líder, se assim estiver previsto no Compromisso firmado.

6. O CONSÓRCIO não terá direito de qualquer reclamação, indenização, reivindicação de pagamento adicional, inclusive para a finalidade de justificativa de atrasos ou prorrogação de prazos contratuais, por motivos de dificuldades ou transtornos de qualquer natureza relativamente às condições existentes nas ÁREAS e demais instalações existentes.

7. Todos os dados referentes às ÁREAS e demais instalações existentes estarão disponíveis para as LICITANTES na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para exame e cópia reprográfica, mediante requerimento e procuração, ou disponibilizados junto ao EDITAL, quando possível seu formato eletrônico.

8. As visitas técnicas poderão ser agendadas, por meio do telefone (14) 3408-6700 ou através do e-mail: - smasp@marilia.sp.gov.br, com Regher Ferreira de Olivera no horário de 08 Às 17:00 horas.

12. DO CADASTRO E PROTOCOLO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO.

Esta licitação será realizada sob a forma eletrônica, qualquer protocolo dever obrigatoriamente ser efetivado no **Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>**, observadas as instruções contidas nos **ITEMS 16 e 17** deste Edital.

13. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL deverão ser apresentados conforme o que se segue:

- As folhas deverão estar numeradas em ordem crescente, da primeira à última, e rubricadas em todas as folhas e assinadas, sempre que couber, na última página, pelo representante legal da LICITANTE;
- Todos os documentos apresentados na presente LICITAÇÃO deverão ser entregues em língua portuguesa, digitalizados;
- Qualquer documento em língua estrangeira deve ser acompanhado de tradução



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

para a língua portuguesa por tradutor juramentado, sendo que documentos estrangeiros deverão estar devidamente consularizados no Consulado Brasileiro no País de origem dos respectivos documentos;

d) A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada digitalizada e autenticada por qualquer processo de autenticação, sem emendas ou rasuras;

e) Deve ser apresentada única e exclusivamente a DOCUMENTAÇÃO exigida neste EDITAL, em 01 (uma) via, evitando-se duplicidade ou inclusão de documentos dispensáveis ou não solicitados;

2. É vedada a apresentação ou a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da DOCUMENTAÇÃO apresentada pela LICITANTE na seção pública. Admite-se, exclusivamente, a realização de diligências destinadas a esclarecer ou complementar informações relativas a documentos já apresentados, desde que tais diligências não impliquem a apresentação de documento novo destinado a suprir a ausência de documento exigido no edital ou de requisito de habilitação ou de proposta não atendido no momento de sua apresentação.

3. Quando da apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA COMERCIAL, as LICITANTES expressam pleno conhecimento de que:

a) respondem pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos documentos que apresentarem;

b) autorizam a **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO** a proceder, em qualquer fase da LICITAÇÃO, às diligências que entender necessárias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na seção pública;

c) os serviços objeto da presente LICITAÇÃO estão perfeitamente caracterizados e definidos neste EDITAL e nos seus Anexos, sendo suficientes para sua total e exata compreensão;

d) conhecem as condições das ÁREAS e demais instalações existentes, relacionadas aos SERVIÇOS, não podendo invocar ignorância, em nenhuma circunstância, como impedimento para o perfeito cumprimento de suas obrigações;

e) para todos os efeitos, aceitam irrestrita e irretratavelmente todos os termos deste EDITAL e todos os seus ANEXOS.

14. DO CREDENCIAMENTO/CADASTRAMENTO

1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Portal de Compras do



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br> que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

2. Modalidade: Concorrência – Concessão Parceria Público Privada.
3. Tipo de licitação: MENOR PREÇO UNITÁRIO DA TONELADA EM CADA LOTE)
4. Poderão participar pessoas jurídicas que atendam às condições de habilitação previstas neste edital.
5. A licitação será conduzida mediante a entrega eletrônica de: **a) PROPOSTA DE PREÇO e b) DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** no Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br> , até a data prevista neste Edital.
6. É vedada a participação de empresas suspensas ou impedidas de contratar com a Administração Pública, ou que se enquadrem nas hipóteses do artigo 29 da Lei nº 14.133/2021.
7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.
8. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br> e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
9. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

15. DA SESSÃO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A sessão será realizada no Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>, observado o procedimento que segue:

- a) Recebimento eletrônico da **PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** em arquivos separados;
- b) Abertura da **PROPOSTA DE PREÇO**;
- c) Classificação da **PROPOSTA DE PREÇO** com o menor preço, observada a PROPOSTA COMERCIAL, DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO E PLANILHA SINTÉTICA CONTIDOS NO ANEXO IV – ORIENTAÇÕES – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA;
- d) Verificação da **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**, apenas da empresa classificada em primeiro lugar, caso a primeira Licitante vier a ser inabilitada, a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** da segunda colocada será analisada e assim sucessivamente;



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

- e) Classificação e declaração da Licitante vencedora;
- f) Abertura de prazo para interposição de recursos;
- g) Eventual análise de recursos;
- h) Adjudicação e Homologação do certame;

15.1. A Licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelo preço apresentado em seu nome, assume como firmes e verdadeiras sua proposta, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

16. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** deverá ser entregue eletronicamente conforme previsão contida na cláusula 14.
2. As LICITANTES estão obrigadas a satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no presente EDITAL. As certidões exigidas para habilitação das LICITANTES emitidas sem indicação do prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.
3. Serão admitidas certidões obtidas pela internet, desde que tenham sido emitidas por sites oficiais e de que o documento contenha a indicação do site em que poderá ser verificada a autenticidade da informação pela **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO**.

16.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

1. Documentação relativa à habilitação jurídica atualizada – conforme 8.1 do Termo de Referência.

16.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

1. Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista – conforme 8.2 do Termo de Referência;

16.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – conforme 8.3 do Termo de Referência;

16.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

1. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL – conforme 8.4 do



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

Termo de Referência;

16.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

1. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL – conforme 8.5 do Termo de Referência;

17. DA PROPOSTA COMERCIAL – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PROPOSTA COMERCIAL

1. A PROPOSTA COMERCIAL, o DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO – DRE e a PLANILHA SINTÉTICA, CONTIDAS NO ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA deverão ser apresentadas na PROPOSTA DE PREÇO, apresentadas em 1 (uma) via digitalizada, em linguagem clara e objetiva, sem erros ou rasuras, devendo ser assinada digitalmente por pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da LICITANTE, a qual deverá ser inserida no **Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>**

2. Os valores da PROPOSTA COMERCIAL serão expressos em Real (R\$), com data base da DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA.

2.1. A proponente enviará proposta para uma das 4 SOLUÇÕES ALTERNATIVAS constante do ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA, as quais constam divididas por Lote, conforme planilha item 8.

3. A PROPOSTA COMERCIAL, O DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO – DRE e a PLANILHA SINTÉTICA, CONTIDAS NO ANEXO IV do CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA deverão atender além das condições e aos critérios contidos neste EDITAL, também, em especial, o TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

4. A PROPOSTA COMERCIAL deverá observar ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA com os preços máximos instruídos pela administração, qual seja, o volume de 5.200 (cinco mil e duzentas) toneladas mensais multiplicado por R\$ 114,00 (cento e catorze reais) por tonelada, o qual representa o atual contrato administrativo, totalizando R\$ 592.800,00 (quinhentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) mensais, totalizando R\$ 7.113.600,00 (sete milhões, cento e treze mil e seiscentos reais) por ano, multiplicados por 30 (trinta) anos, resultando em R\$ 213.408.000,00 (duzentos e treze milhões e quatrocentos e oito mil reais).

4.1. Será desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL, final que apresentar preço superior ao máximo aceito neste EDITAL e que consta da ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

JURÍDICA.

5. A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter o valor anual e multiplicado por 30 (trinta) anos, que irão compor o preço/tonelada e valor de bens reversíveis, conforme especificado no ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

6. Para elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, não deverão ser considerados quaisquer benefícios fiscais que possam vir a ser conferidos à CONSÓRCIO pela União, Estado ou Município, durante o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

a) O valor total previsto na PROPOSTA COMERCIAL, que será levado em consideração no julgamento da presente LICITAÇÃO, deverá abranger todos os custos referentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que contemplarão, dentre outros: o valor referente aos ônus e obrigações da CONSÓRCIO concernentes à legislação tributária, legislação trabalhista e legislação previdenciária, os quais correrão por sua exclusiva conta;

b) custos com seus contratados;

c) despesas relativas a serviços extraordinários e a serviços noturnos;

d) custos de mobilização e desmobilização na instalação das OBRAS e SERVIÇOS a serem executadas;

e) todos os demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre a execução das OBRAS e SERVIÇOS;

f) custos com contratação de seguros e garantias de construção, de cumprimento dos prazos e os demais necessários ao cumprimento do CONTRATO.

7. O prazo de validade das PROPOSTAS COMERCIAIS deverá ser de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO, podendo ser renovado por iguais ou menores períodos.

8. O documento elaborado nos termos do ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA, deverá ser apresentado devidamente preenchido com a indicação do orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários e data-base de sua composição (que deverá ser o mês de apresentação da proposta), e será utilizado como referência no caso de necessidade de cálculos de eventuais indenizações ou ajustes com a CONSÓRCIO, nas condições previstas no CONTRATO.

9. Será apresentada apenas uma PROPOSTA COMERCIAL observando o ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA para consórcio.

18. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

1. A abertura e julgamento desta LICITAÇÃO está previsto no ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA, sendo as **PROPOSTAS DE PREÇO** classificadas em ordem



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

decrecente de valor, isto é, a LICITANTE que apresentar o menor valor produto da soma dos itens (a), (b) e (c) da PLANILHA SINTÉTICA CONTIDA NO ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA, será classificada em primeiro lugar.

2. O não atendimento do estabelecido na Subseção I anterior implicará a desclassificação da LICITANTE.

3. São exemplos de inviabilidade da proposta aquelas que, nos termos da legislação em vigor, contenham erros, omissões, ou supressões de itens relevantes e impactantes no valor dos itens (a), (b) e (c) oferecidos na PLANILHA SINTÉTICA CONTIDA NO ANEXO IV DO CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste EDITAL, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais LICITANTES.

5. O intervalo mínimo de diferença de percentual entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento).

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, a seu exclusivo critério, poderá solicitar das LICITANTES, a qualquer momento, esclarecimentos sobre a DOCUMENTAÇÃO - DILIGÊNCIAS.

20. DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

a) As Licitantes deverão apresentar eletronicamente a saber: **PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**;

b) Na sessão pública, os documentos serão recebidos **eletronicamente** até a data e horário estabelecidos no preâmbulo do edital.

c) Após o encerramento do prazo de recebimento e disputa de lances, serão solicitadas as **PROPOSTAS DE PREÇOS**.

d) A **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO**, indicada através da Portaria nº. 4 9 1 0 1 realizará a análise das **PROPOSTAS DE PREÇOS**, dando parecer conclusivo sobre a Classificação ou Desclassificação, devendo tal parecer ser devidamente assinado digitalmente por todos os integrantes.

e) As propostas serão analisadas de forma objetiva, conforme os critérios estabelecidos neste edital, e será classificada em primeiro lugar a proposta que melhor



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

atender ao critério de julgamento adotado, qual seja, menor preço da soma dos itens (a), (b) e (c) da PLANILHA SINTÉTICA contida no ANEXO IV, do CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

f) O resultado do julgamento das **PROPOSTAS DE PREÇOS** será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal (comprasnet), assim como no Diário Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Jornal de Grande Circulação Nacional, PNCP e Portal da Transparência desta Municipalidade, observado o prazo recursal.

g) Após o julgamento das **PROPOSTAS DE PREÇOS**, será solicitada a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** apenas da Licitante classificada em primeiro lugar, observando-se os requisitos do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021.

21. DA ABERTURA, EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1. A **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO**, indicada através da Portaria nº. 4 9 1 0 1 realizará a análise dos Documentos de Habilitação, dando parecer conclusivo sobre a Habilitação ou Inabilitação, devendo tal parecer ser devidamente assinado digitalmente por todos os integrantes.

2. O resultado do julgamento da **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** será divulgado no **Portal de Compras do Governo Federal (comprasnet)**, assim como no Diário Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Jornal de Grande Circulação Nacional, PNCP e Portal da Transparência desta Municipalidade, observado o prazo recursal da decisão de habilitação.

22. DO RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO

1. Será considerada vencedora a LICITANTE classificada e habilitada em primeiro lugar, isto é, aquela que apresentar o menor valor para os itens (a), (b) e (c) constantes da PROPOSTA COMERCIAL contida no CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

2. Em caso de empate entre propostas, serão aplicados os critérios previstos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte ordem:

I – disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo;

II – avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

III – desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade;



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

IV – desenvolvimento de programa de integridade;

V – outros critérios previstos em regulamento.

3. O resultado da LICITAÇÃO será divulgado, mediante aviso publicado, no Diário Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Jornal de Grande Circulação Nacional, PNCP e Portal da Transparência desta Municipalidade.

23. DA HOMOLOGAÇÃO

1. O resultado do julgamento, realizado pela **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO**, será submetido à deliberação da autoridade superior que poderá, a seu critério:

- homologar o resultado da LICITAÇÃO;
- determinar a emenda de irregularidade sanável, se for o caso;
- revogar a LICITAÇÃO, por razões de interesse público;
- anular a LICITAÇÃO, se for o caso, por ilegalidade insanável.

2. A LICITAÇÃO somente será revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e será declarada nula, quando verificada ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

24. DA ADJUDICAÇÃO

1. Homologada a LICITAÇÃO, será adjudicado o objeto a LICITANTE VENCEDORA.

2. A adjudicação produz os seguintes efeitos jurídicos:

- aquisição do direito de a LICITANTE VENCEDORA celebrar o CONTRATO;
- vinculação da LICITANTE VENCEDORA ao cumprimento das condições estabelecidas no EDITAL e no CONTRATO.

25. DOS RECURSOS

25.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitante, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

25.2. Será concedido, em campo próprio do sistema, prazo para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer a partir de intimação ou de lavratura de ata.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

- 25.3. A intenção de recorrer deverá ser manifestada em seguida ao ato decisório, sob pena de preclusão;
- 25.4. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 60 (sessenta) minutos.
- 25.5. Manifestada a intenção de recorrer, o prazo recursal para entrega das razões será de 3 (três) dias úteis e serão contados somente da data de intimação ou de lavratura da ata que estabeleça um resultado final para a disputa.
- 25.6. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 25.7. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 25.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 25.9. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 25.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 25.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
26. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br..>

27. DA CONSTITUIÇÃO DA CONSÓRCIO

1. Após a homologação da LICITAÇÃO, a LICITANTE VENCEDORA deverá constituir uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, conforme item 5 do anexo II – Termo de Referência que celebrará o CONTRATO com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA e será a responsável pela execução do objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos prazos previstos neste Edital.
2. A SPE constituída pela LICITANTE VENCEDORA, deverá ter como único objeto a execução dos SERVIÇOS, bem como a realização das atividades correlatas e a exploração de fontes de receitas autorizadas no CONTRATO, de modo a viabilizar o cumprimento do CONTRATO.
3. A SPE deverá ser subsidiária integral da LICITANTE VENCEDORA.
- 3.1. No caso de a LICITANTE VENCEDORA ser consórcio, a SPE deverá ter como sócias



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

as empresas integrantes da LICITANTE VENCEDORA, com as mesmas participações apresentadas no Compromisso de Constituição de Consórcio.

4. O prazo de duração da SPE deverá corresponder, no mínimo, ao prazo de vigência do CONTRATO.

5. O controle societário da SPE poderá ser transferido somente após anuência prévia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.

5.1. Para fins de obtenção da anuência prevista neste item, o pretendente deverá:

- atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e
- comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO em vigor.

5.2. A transferência do controle societário poderá ser feita aos financiadores da SPE, após anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, nos termos previstos no CONTRATO.

28. DAS CONDIÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

28.1. DA CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

1. Adjudicada a LICITAÇÃO pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, cumprir as formalidades necessárias indicadas no item 2 desta seção, sob pena de decair de seu direito à contratação, sem prejuízo da perda da GARANTIA DE PROPOSTA e da aplicação das penalidades previstas no artigo 156, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. É condição para assinatura do CONTRATO:

2.1. A constituição da SPE, apresentando o respectivo Contrato Social comprobatório.

2.2. A constituição da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos da Cláusula 22 do CONTRATO.

2.3. A comprovação do integral ressarcimento da(s) empresa(s) participante(s) do Chamamento Público SMALP nº 001/2017, até o valor global máximo de R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS) que tiveram seus estudos escolhidos, na proporção de suas participações, conforme segue:

- Caderno I - Estrutura de Infraestrutura que compreende os estudos, projeto básico, modelagem técnica-operacional – Percentual de ressarcimento 40% do valor global;
- Caderno II - Modelagem Econômico-Financeiro (viabilidade do Projeto) – Percentual de ressarcimento 30% do valor global;



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

- Caderno III - Modelagem Jurídica (Fundamentação legal, minuta de edital e anexos) - Percentual de ressarcimento 30% do valor global.

2.4. Apresentação de plano de trabalho, o qual deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes mínimas fixadas no Termo de Referência e Cadernos Técnicos, e CADERNO I MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL, e que deverá ser aprovado pelo Poder Concedente.

3. O prazo para a assinatura do CONTRATO poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela LICITANTE VENCEDORA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.

4. É facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, quando a SPE não se apresentar para assinar o CONTRATO no prazo e nas condições estabelecidas acima, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para constituir uma sociedade de propósito específico em igual prazo e nas condições da PROPOSTA COMERCIAL do primeiro colocado. Para os efeitos deste EDITAL e do CONTRATO, a LICITANTE remanescente que for convocada na hipótese deste item será considerada LICITANTE VENCEDORA.

5. O CONTRATO será celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA e a SPE. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA se responsabilizará pela publicação do extrato do CONTRATO, na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para que possa ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados da data da referida assinatura, conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021

29. DAS GARANTIAS

1. **GARANTIA DE PROPOSTA**, conforme item 4.2.1 do Termo de Referência.

a) Independente da escolha de uma das modalidades de garantias elencadas no §1º, do art. 96, da Lei 141.133/2021, somente será aceita a garantia da proposta que:

- esteja efetivamente concretizada até a data e hora de encerramento para entrega das propostas iniciais, e
- esteja, a partir do referido momento acima, inteiramente apta de ser executada por esta Administração, caso necessário.

b) No caso de escolha pela efetivação da garantia por caução em dinheiro, a mesma deverá ser efetuada com base nos seguintes dados bancários: Banco do Brasil, Agência 0141-4, C/C 66.778-1 em nome da Prefeitura Municipal de Marília, CNPJ nº 44.477.909/0001-00.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

2. **GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**, conforme item 4.2.2 do Termo de Referência.

3. **GARANTIA DE PAGAMENTO**, , conforme item 4.2.3 do Termo de Referência.

30. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - DO OBJETO DO CONTRATO

1. O CONTRATO terá como objeto a execução dos SERVIÇOS pela SPE, nos termos do Anexo I deste EDITAL.

31. DAS METAS DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

As metas a serem atingidas pela SPE na execução do CONTRATO encontram-se especificadas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS (ANEXO XI) e ANEXO VII – Metas e Obrigações da Concessão Administrativa.

31. DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

1. O CONTRATO será regulado e fiscalizado pelo PODER CONCEDENTE.

2. Caberá ao PODER CONCEDENTE a expedição de regulamentos e normas, a serem observados pela CONCESSIONÁRIA na execução dos SERVIÇOS objeto deste EDITAL, em especial:

a) Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários;

b) Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos municipais de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos;

c) prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência;

d) definir tarifas, quando aplicável, que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários;

e) avaliar a eficiência e eficácia dos serviços prestados;

f) procedimentos de fiscalização e de aplicação de sanções previstas nos instrumentos contratuais e na legislação do titular.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

32. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1. A vigência do CONTRATO terá início a partir da DATA DE ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS e terá o prazo de 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado nos prazos e nas condições previstos no referido instrumento contratual, obedecendo a legislação aplicável.

33. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONSÓRCIO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

1. Os direitos e obrigações da SPE e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA encontram-se descritos no CONTRATO.

34. DAS LICENÇAS DO CONSÓRCIO

1. A SPE será responsável pela obtenção de todas as LICENÇAS, observado o disposto no CONTRATO, que viabilizarão a ocupação e construção das OBRAS e execução dos SERVIÇOS e dos demais sistemas que serão construídos pela SPE.

35. DA ÁREA

1. Não há infraestrutura atual a ser transferida.
2. A área destinada à construção da URE está localizada na Estrada Municipal Danilo Gonzáles, km 06 – Avencas, Marília – SP, CEP 17516-000.

36. DOS SEGUROS

1. A LICITANTE VENCEDORA obriga-se a contratar, às suas expensas, junto à seguradora de primeira linha de sua livre escolha, seguro contra todos os riscos inerentes à execução das OBRAS, bem como àqueles previstos na minuta do CONTRATO, apresentando em até 30 (trinta) dias após a assinatura do CONTRATO a cópia autenticada ou o original das respectivas apólices de seguro.
2. Os seguros anteriormente mencionados deverão ter validade, ou ser renovados periodicamente, de modo a permanecer vigente e eficaz até a conclusão das obras.

37. DOS BENS AFETOS A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

1. O CONTRATO especificará os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, bem como as formas de reversão dos referidos bens quando da extinção da CONCESSÃO



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

ADMINISTRATIVA.

38. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o CONTRATO, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no EDITAL, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o LICITANTE às sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021.

1.1.A multa poderá ser descontada da garantia de proposta da LICITANTE, a critério do PODER CONCEDENTE.

2. A falta de cumprimento, por parte do CONSÓRCIO, de qualquer cláusula ou condição do EDITAL, do CONTRATO, ANEXOS e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas do CONTRATO, ensejará a aplicação das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; e
- d) caducidade do CONTRATO.

3. Sem prejuízo das demais sanções de multa ou parâmetros para tais sanções estabelecidas na regulamentação, a SPE se sujeitará às seguintes sanções pecuniárias previstas no CONTRATO.

4. As hipóteses ensejadoras da aplicação das penalidades, bem como o procedimento e a forma de aplicação das sanções acima relacionadas encontram-se previstos no CONTRATO.

5. A CONCESSIONÁRIA se sujeitará às normas, sanções e penalidades definidas pelo PODER CONCEDENTE, resguardado o direito de ampla defesa.

39. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 1. Os critérios de medição, liquidações e pagamentos serão efetuados de acordo com item 18 - Medições e Pagamentos do Termo de Referência.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º 020/2025	
FL. N.º	VISTO

2. A não aceitação do objeto pela Fiscalização implicará na suspensão imediata do pagamento.

40. DO REAJUSTE E REVISÃO DO PREÇO POR TONELADA E VALOR BENS REVERSÍVEIS

1. Os preços inicialmente contratados somente poderão sofrer revisão conforme disposições contidas no item 6. do Termo de Referência;
2. As alterações no Contrato serão formalizadas através de Termos Aditivos ou Apostilamentos, conforme o caso.

41. DA GARANTIA DE PAGAMENTO

1. Nos termos do artigo 8º, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/2004, as obrigações pecuniárias contraídas pela CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, diretamente ou por meio de órgãos da administração indireta, oferecerá GARANTIA DE PAGAMENTO prevista no CONTRATO, através de cessão de recebíveis da Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, ou por Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas – FGP a ser criado e regido por lei municipal específica – Item 4.2.3 do Termo de Referência.
2. O agente público que não cumprir as obrigações financeiras do contrato ou obstruir a execução das garantias de pagamento da presente parceria responderá civil, administrativa e criminalmente, inclusive na forma do artigo 337-H, da Lei Federal nº 14.133/2021, se for o caso.

42. DA SUBCONTRATAÇÃO

1. A CONCESSIONARIA poderá efetuar a subcontratação de terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados, nos termos do Artigo 25 e parágrafos da Lei Federal nº 8.987/95 e Lei Federal nº 11.079/05, conforme disciplinado no item 7 do Termo de Referência.

43. DO COMPARTILHAMENTO DOS RISCOS

1. Os riscos da presente CONCESSÃO deverão ser compartilhados na forma do Contrato e de acordo com a Matriz de Riscos previstas no ANEXO III.2. – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

44. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - DA CONTAGEM DE PRAZOS

1. Na contagem dos prazos a que alude este EDITAL, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
2. Só se iniciam e vencem os prazos nos dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.

45. DAS COMUNICAÇÕES

1. As comunicações dos atos mencionadas neste EDITAL, no que se refere, especialmente, ao procedimento da LICITAÇÃO, serão feitas pelo Agente de Contratação mediante publicação em diário oficial e site da Prefeitura Municipal de MARÍLIA.
2. As comunicações das LICITANTES à **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO** deverão ser feitas por escrito, através do envio Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

46. DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

1. A documentação exigida poderá ser apresentada através de documento informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias, contados da data de encerramento para entrega das propostas iniciais, se outro prazo de validade não constar nos documentos.
2. A ata da sessão pública ficará disponível no **Portal de Compras do Governo Federal (comprasnet)**
3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a situação será analisada e a solução será comunicada pelo Agente de Contratação.
4. O normal funcionamento e atendimento ao público na Secretaria Municipal de Suprimentos ocorrem em dias úteis, das 8 horas às 17 horas.
5. Todas as referências de tempo neste Edital e seus anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

8. O licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Somente serão contados os dias integrais e de expediente na Administração e, desde que não haja disposição diversa procedente do órgão requisitante.
10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais, não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
12. As comunicações oficiais se darão conforme determina o art. 7º, da Lei Municipal 9.184/2024 – “Complementando a publicidade obrigatória dos atos oficiais no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP, determinado pela Lei Federal n.º 14.133/2021, a publicação também se dará no Diário Oficial do Município de Marília/SP”.
13. Em caso de divergência entre outras disposições e este Edital, prevalecerão as determinações deste edital.
14. Qualquer falsidade ou infração sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, neste Edital e demais normas aplicáveis.
15. Este Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal desta Prefeitura, endereço eletrônico <https://www.marilia.sp.gov.br/portal/editais/1>.
16. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as divulgações oficiais durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração.
17. É facultado à CONTRATANTE, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
18. Fica eleito o Foro da Comarca de Marília/SP para dirimir quaisquer dúvidas, omissões e litígios oriundos do presente Edital, renunciando as partes desde já a qualquer outro,

35



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CP N.º	
020/2025	
FL. N.º	VISTO

por mais especial ou privilegiado que seja.

19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes arquivos:

a) **PASTA COM ANEXOS COMPLEMENTARES AO EDITAL**

- A-1 - Caderno I - MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL
- A-2 - Caderno II - Modelagem Econômico Financeira
- A-3 - 3 CADERNO III - MODELAGEM JURÍDICA
- A-4 - CADERNO III - ANEXO I - MINUTA DE EDITAL
- A-5 - CADERNO III - ANEXO I.1 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
- A-6 - CADERNO III - ANEXO I.2 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR
- A-7 - CADERNO III - ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
- A-8 - CADERNO III - ANEXO II.1 - DIRETRIZES PLANO DE TRABALHO
- A-9 - CADERNO III - ANEXO II.2 - DAS TECNOLOGIAS APLICADAS
- A-10 - CADERNO III - ANEXO II.3 - DIRETRIZES TRATAMENTO E APROVEITAMENTO TECNOLÓGICAS DE TRATAMENTO TÉRMICO E BIODIGESTÃO
- A-11 - CADERNO III - ANEXO II.4 - DAS DIRETRIZES DE ENGENHARIA DO EMPREENDIMENTO
- A-12 - CADERNO III - ANEXO II.5 - DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E AR DO SOLO
- A-13 - CADERNO III - ANEXO II.6 - DAS METAS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA E INDICADORES DE DESEMPENHO
- A-14 - CADERNO III - ANEXO II.7 - DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS BÁSICAS
- A-15 - CADERNO III - ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
- A-16 - CADERNO III - ANEXO III.1 - LISTA DE BENS REVERSÍVEIS
- A-17 - CADERNO III - ANEXO III.2 - MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO
- A-18 - CADERNO III - ANEXO IV - PROPOSTA PREÇO, DRE, PLANILHA SINTÉTICA E CRITÉRIOS JULGAMENTO

Marília, ____ de ____ de 2026.

XX

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS